Tema 2 · La forma jurídica de la empresa – Soluciones

Respuestas breves y con palabras sencillas.

Ejercicio 1

- **Laura**: persona física. Es ella misma la empresaria.
- **Tres socios y una S.L.**: persona jurídica. La sociedad es "alguien" distinto de los socios.
- **Carlos autónomo**: persona física. Actúa en su propio nombre.
- **Cinco personas y una S.A.**: persona jurídica. La S.A. tiene nombre, patrimonio y derechos propios.
- **Empresa individual de reparaciones**: persona física. La empresa y la persona son lo mismo.

Ejercicio 2

- Una persona sola, actividad pequeña → **Empresario individual**.
- Dos personas con un local en propiedad → **Comunidad de bienes**.
- Tres socios que quieren limitar responsabilidad → **Sociedad Limitada**.
- Gran empresa que necesita muchos inversores → **Sociedad Anónima**.
- Productores agrícolas que venden juntos → **Cooperativa**.

Ejercicio 3

- Titulares: **uno**.
- Capital mínimo: **no**.
- Personalidad jurídica propia: **no**, es la misma persona.
- Decide: el propio empresario.
- Beneficios: para el empresario.
- Responsabilidad: **ilimitada**. Responde con todo lo que tiene, también sus bienes personales.
- Ventajas: muy fácil y barato de crear; control total.
  Inconvenientes: riesgo de perder bienes personales; si gana mucho paga más IRPF que una sociedad.

Ejercicio 4

- Participan **dos** personas (Ana y Pablo).
- Aportan el **local** que ya tienen en común (y pueden aportar dinero o trabajo).
- Capital mínimo: **no**.
- En los resultados participan los dos comuneros, según su parte.
- Responsabilidad: **ilimitada** y personal frente a las deudas.
- Es adecuada porque ya comparten un bien, es muy sencilla de crear y no exige capital. Sirve para una actividad pequeña.

Ejercicio 5

- Forma: **Sociedad civil**.
- Socios mínimos: **dos**.
- Capital mínimo: **no**.
- Aportan dinero, bienes o trabajo.
- Objetivo: hacer una actividad juntos y **repartir los beneficios**.
- Diferencia: la comunidad de bienes nace de compartir un bien que ya existe; la sociedad civil nace de un acuerdo para hacer una actividad y ganar dinero.

Ejercicio 6

- Socios: desde **1** (unipersonal) sin límite máximo.
- Personalidad jurídica propia: **sí**.

- Capital dividido en **participaciones**.
- Responsabilidad: **limitada** a lo aportado.
- Capital mínimo: **1 €** (Ley Crea y Crece, 2022). Hasta llegar a 3.000 € hay reglas especiales: reservar el 20% del beneficio y los socios responden de la diferencia si se disuelve.
- Órganos: **Junta General** (socios) y **Administradores**.
- Ventajas: los socios no arriesgan sus bienes personales; es sencilla y barata de crear.

Ejercicio 7

Característica	S.L.	S.A.
Capital dividido en	Participaciones	Acciones
Capital mínimo	1 €	60.000 € (al menos 25% pagado al inicio)
Responsabilidad de los socios	Limitada	Limitada
Adecuación a pequeñas empresas	Alta	Baja
Facilidad para captar mucho capital	Baja	Alta (acciones fáciles de vender, incluso en bolsa)

Pequeña tienda de tres socios → **S.L.**: barata, sencilla y protege los bienes personales.
Gran empresa con muchos inversores → **S.A.**: las acciones se venden fácilmente y permiten reunir mucho dinero.

Ejercicio 8

- Forma adecuada: **Sociedad Anónima**.
- Capital dividido en **acciones**.
- Capital mínimo: **60.000 €**, con al menos el 25% desembolsado.
- Accionistas: responsabilidad **limitada** a lo que aportan.
- Órgano de los accionistas: **Junta General de Accionistas**.
- Administración: los **administradores** o el **Consejo de Administración**.
- Ventajas: fácil captar capital; las acciones se venden libremente.
  Inconvenientes: capital mínimo alto; gestión y trámites más complejos y caros.

Ejercicio 9

- Gestionan directamente y responden con sus bienes → **Sociedad colectiva**.
- Mayoría del capital de los trabajadores → **Sociedad laboral**.
- Propiedad conjunta y gestión democrática → **Sociedad cooperativa**.
- Actividad que exige titulación y colegiación → **Sociedad profesional**.

Ejercicio 10

- Era una S.L. simplificada para crear empresas pequeñas de forma rápida (capital entre 3.000 y 120.000 €, máximo 5 socios).
- Aparece en temarios porque existió desde 2003 y muchos libros no se han actualizado.
- Hoy **no** puede crearse: la Ley Crea y Crece (2022) la eliminó.
- Hoy se usa la **S.L.** normal, incluso unipersonal, con 1 € de capital.

Usar información actualizada es importante porque las leyes cambian. Si te basas en datos viejos puedes elegir una forma que ya no existe o pensar que necesitas más capital del que realmente hace falta.

Ejercicio 11

- **a)** Empresario individual: una sola persona, negocio pequeño, lo más sencillo.
- **b)** Comunidad de bienes: ya comparten el local y la actividad es pequeña.
- **c)** S.L.: tres socios y quieren responsabilidad limitada.
- **d)** S.A.: necesita mucho capital de muchos inversores.

- **e)** Cooperativa: se unen para vender juntos y decidir de forma democrática.

Ejercicio 12

- **Número de socios**: si es uno solo, empresario individual o S.L. unipersonal; si son varios, una sociedad.
- **Capital disponible**: con poco dinero no se puede crear una S.A. (60.000 €).
- **Responsabilidad**: si no quieres arriesgar tus bienes, elige una forma con responsabilidad limitada.
- **Actividad**: algunas actividades exigen una forma concreta (p. ej. bancos deben ser S.A.).
- **Fiscalidad**: el autónomo paga IRPF (sube con los beneficios); la sociedad paga Impuesto de Sociedades (tipo fijo).
- **Financiación**: si necesitas inversores o bancos, una sociedad da más confianza.
- **Organización**: una sociedad exige órganos, actas, contabilidad más compleja.
- **Crecimiento**: si piensas crecer mucho, mejor empezar ya con una sociedad.

Para una pequeña tienda lo más importante es la **responsabilidad** (no perder la casa), el **capital disponible** (suele ser poco) y la **sencillez de gestión** (pocos trámites y costes).

Ejercicio 13

	Empresario individual	**Comunidad de bienes**	**S.L.**	**S.A.**
Personas mínimas	1	2	1	1
Capital mínimo	No	No	1 €	60.000 €
Personalidad jurídica	No	No	Sí	Sí
Responsabilidad	Ilimitada	Ilimitada	Limitada	Limitada
Complejidad	Muy baja	Baja	Media	Alta
Adecuada para	Negocio pequeño de una persona	Pocas personas que comparten un bien	Pymes	Grandes empresas

Ejercicio 14

- Una persona en su propio nombre → **Empresario individual**.
- Varios explotan bienes en común → **Comunidad de bienes**.
- Ponen dinero, bienes o trabajo para ganar → **Sociedad civil**.
- Capital en participaciones → **S.L.**
- Capital en acciones → **S.A.**
- Mayoría del capital de los trabajadores → **Sociedad laboral**.
- Propiedad conjunta y gestión democrática → **Cooperativa**.

Ejercicio 15

1. **Certificación negativa del nombre**: comprobar que el nombre no lo usa otra empresa.
2. **Aportación del capital social**: ingresar el dinero en el banco (si corresponde).
3. **Solicitud del NIF provisional**: número fiscal para poder empezar a actuar.
4. **Escritura pública**: firmar ante notario la creación de la sociedad y sus estatutos.
5. **Inscripción en el Registro Mercantil**: la sociedad adquiere personalidad jurídica y es pública.
6. **NIF definitivo**: número fiscal final de la empresa.

Ejercicio 16

Constitución	**Fiscal**	**Laboral**
Escritura pública Inscripción en el Registro	Alta en el censo de empresarios	Inscripción de la empresa en la Seguridad Social

Mercantil Obtención del NIF	Obligaciones del IVA	Alta de los trabajadores Comunicación de contratos

Ejercicio 17 – Laura y Marcos

- **a) Alternativas.** Comunidad de bienes: comparten bienes, sin capital mínimo, sin personalidad jurídica. Sociedad civil: acuerdo para trabajar juntos, sin capital mínimo, muy sencilla. S.L.: sociedad con personalidad propia, capital en participaciones, responsabilidad limitada.
- **b) Responsabilidad.** En la comunidad de bienes y en la sociedad civil responden con sus bienes personales (ilimitada). En la S.L. solo pierden lo que aportaron.
- **c) Capital.** Comunidad y sociedad civil: no hay mínimo. S.L.: 1 € (con los 12.000 € sobra).
- **d) Personalidad.** La comunidad de bienes no la tiene. La sociedad civil solo si tiene pactos públicos. La S.L. sí, siempre.
- **e) Elección. S.L.**: es la única que protege sus bienes personales, pueden decidir los dos en la Junta y los 12.000 € cubren de sobra el capital.

Ejercicio 18 – Cuatro socios, venta online

- **a) S.L.**: tiene personalidad propia, responsabilidad limitada, permite 4 socios y gestionar entre todos, y es más barata que una S.A.
- **b)** Los 25.000 € se dividen en **participaciones** iguales. Cada socio tiene tantas como aporta. No se pueden vender libremente a extraños.
- **c)** Limitada: solo responden con lo aportado, no con sus bienes personales.
- **d)** Junta General (decisiones importantes) y Administradores (gestión diaria), que pueden ser los cuatro socios.
- **e)** Se podría, pero **no tiene sentido**: exige 60.000 € (tienen 25.000), es más cara y compleja, y no necesitan muchos inversores.

Ejercicio 19 – Comercial Turia, S.L.

- **a)** Certificación negativa del nombre, aportar el capital, NIF provisional, escritura ante notario, inscripción en el Registro Mercantil, NIF definitivo.
- **b)** El NIF identifica a la empresa ante Hacienda. Sirve para facturar, pagar impuestos y firmar contratos.
- **c)** Con la inscripción la sociedad nace como persona jurídica y cualquiera puede consultar sus datos (socios, administradores, capital).
- **d)** Alta en el censo (modelo 036), alta en el IAE, declaraciones de IVA e Impuesto de Sociedades, retenciones si procede.
- **e)** Inscribir la empresa en la Seguridad Social, dar de alta a los dos vendedores, comunicar sus contratos al SEPE y cumplir prevención de riesgos.
- **f)**

  Elegir forma jurídica → Constitución (nombre, capital, notario, Registro, NIF) → Trámites fiscales → Trámites laborales → Inicio de la actividad

Ejercicio 20 – Deportes Levante, S.L.

- **a) Personalidad.** Los socios son personas físicas. La S.L. es una persona jurídica distinta, con su propio nombre, patrimonio y deudas.
- **b) Forma jurídica.** Es adecuada porque son tres socios, es una tienda pequeña, quieren limitar su responsabilidad y 20.000 € superan de sobra el mínimo.
- **c) Capital.** Se divide en participaciones. Pueden aportar dinero, bienes (mobiliario, mercancías) o derechos, pero no trabajo.
- **d) Responsabilidad.** Limitada: solo arriesgan lo que aportaron a la sociedad.

- **e) Órganos.** Junta General: reúne a los socios y toma las decisiones importantes (cuentas, reparto de beneficios, nombrar administradores). Administradores: gestionan y representan la empresa cada día.
- **f) Comparación.** La S.L. tiene personalidad jurídica propia y el empresario individual no. En la S.L. la responsabilidad es limitada; el empresario individual responde con todo.
- **g) Alternativas.** Comunidad de bienes o sociedad civil: más sencillas pero con responsabilidad ilimitada. S.A.: exige 60.000 € y es demasiado compleja para una tienda.
- **h) Factores.** Número de socios, capital disponible, responsabilidad, fiscalidad, actividad, necesidad de financiación, organización y crecimiento previsto.
- **i) Constitución.** Nombre (certificación negativa), aportar capital, NIF provisional, escritura notarial, Registro Mercantil, NIF definitivo.
- **j) Fiscales.** Alta censal (036), alta en IAE, IVA, Impuesto de Sociedades, retenciones de los trabajadores.
- **k) Laborales.** Inscripción de la empresa en la Seguridad Social, alta de los dos trabajadores, comunicar los contratos al SEPE, prevención de riesgos y calendario laboral.
- **l) Esquema.**

  Elección de la forma jurídica → Constitución → Trámites fiscales → Trámites laborales → Inicio de la actividad
- **m) Reflexión.** La forma jurídica decide cuánto arriesgas, cuánto pagas de impuestos, cuánto cuesta crear la empresa y cómo se gestiona. Cambiarla después es caro y complicado, por eso hay que elegir bien desde el principio.